

עין משפט
גד מצוה

קו:

רבא אמר אפסוקי מיִלְתא לִית לָן בה. וא"ת דאמר רבא צפרק לולב הגזול (סוכה נח: ושם) לא לימא איניש צרוך הבא והדר צבס ה' רצ ספרא אמר אפסוקי מילתא היא ולית לן צה ויש לומר דקצלה מרצ ספרא או שמא יש לחלק:

מודה רבא בלא אבה יבמי.

לא אבה כתיב צספרים מדויקים וכן מוכח צמסורה לא אבה ג' דסמיכי לא אבה ה' השחיתך (דברים י') לא אבה יבמי (שם כה) ישראל לא אבה לי (תהלים פא) ויש שנים ריש פסוק צמשנה תורה ולא אבה סימון (דברים ג) ולא אבה ה' לשמוע אל צלעס (שם כג) ויש עוד פסוקים דלא שייכי לאותו מסורת ולא אבה נושא כליו דשאלו (שמואל א לא) וגם אל מלך מואב שלא ולא אבה דיפתח (שופטים יא):

עד דמטי להדי אפיה והדר אויא.

והא דלמר צהמולך (לעיל נט: ושם) ורקת קדמנא רוקא צבי דינא דמיתחזי על ארעא וצכל ספרים אימיה וכן צסנהדרין צירושלמי שמא למנאה מן המוצמר הוא דבעינן הכי.
[ועיי' לעיל נט: מוס' ד"ה דמתחזיא]:

הדרן עלך מצות חליצה

ימצוה הכי ואי אפיך לית לן בה תניא גמי הכי ^טבין שהקדים חליצה לרקיקה ובין שהקדים רקיקה לחליצה מה שעשה עשוי אמר אביי האי מאן דמקרי

גמי חליצה לא ליקרי לדידה לא לחודיה ואבה יבמי לחודיה דמשמע אבה יבמי אלא לא אבה יבמי ולא ליקרי לדידיה לא לחודיה חפצתי לחודיה דמשמע חפצתי לקחתה אלא לא חפצתי לקחתה רבא אמר ^ה^ואפסוקי מילתא היא ^זואפסוקי מילתא לית לן בה רב אשי אשכחיה לרב כהנא דקמצטער ומקרי לה לא אבה יבמי אמר ליה לא סבר ליה מר להא דרבא אמר ליה ^חמודה רבא בלא אבה יבמי ^א[אמר אביי האי מאן דכתב גיטא דחליצתא ליכתוב הכי אקרינוה לדידה מן מאן יבמי עד אבה יבמי ואקרינוהו לדידיה מן לא עד לקחתה ואקרינוה לדידה מן ככה ועד חלוץ הנעל מר זוטרא משרטט ובתיב לכולא פרשה מתקוף לה ^במר בר אירי והא לא גיתן ליכתב ^גוהלכתא כוותיה דמר זוטרא אמר אביי רקקה וקלטתו הרוח לא עשתה ולא כלום מאי טעמא וירקה בפניו בעינן הלכך הוא ארוך והיא גוצה קלטתהו הרוח איכא בפניו היא ארוכה והוא גויץ בעינן עד דמטי להדי אפיה והדר אויל אמר רבא ^באכלא תומא ורקתה אכלא גרגישתא ורקתה לא עשתה ולא כלום מאי טעמא וירקה מעצמה בעינן וליכא ^גואמר

רבא צריכי דייני למויחזי רוקא כי נפיק מפומא דיבמה דכתיב לעיני הזקנים וירקה: ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל מצוה בדיינין ולא בתלמידים: תניא ^אא"ר יהודה ^בפעם אחת היינו יושבים לפני רבי טרפון ובאתה יבמה לחלוץ ואמר לנו ענו כולכם חלוץ הנעל חלוץ הנעל:

הדרן עלך מצות חליצה

אומרין לו כןך אלל שמותך ולא תכניס קטטה לתוך ציתך (סנהדרין סט:). והיא אומרת. מתלה מאן יבמי והוא אומר לה לא חפצתי ואחר כך מוליאת ואחר כך רוקקת ואחר כך קוראה ככה יעשה (שם).

שהא צו כדי לנאות כשיזלף מפיה, דבעינן לעיני הזקנים וירקה (שם). קוראה וקורא. קוראה מאן יבמי וקולא לא חפצתי לקחמה, חולצת ורוקקה וקוראה. ככה יעשה לאיש (שם). ואסוקי מילתא לית לן בה. הואיל וכוונתו לנמור לית לן צה (סוכה לט:). הדרן עלך מצות חליצה

מצות חליצה פרק שנים עשר יבמות

מתני' **עלה** **הסוגג** **לו**. כןך אלל שמותך ואל תכניס קטטה לתוך ציתך: **צלשון** **הקדש** **היו** **אומרים**. צמסכת סוטה (דף נב.) נפקא לן מקראי צפ' אלו נאמרין: **צכפר עיטס**. צתלמידים היוצבים שם לפני רבן צשעת החליצה: **גב' קוראה**. מאן יבמי (דברים כה): וקורא. לא חפצתי לקחתה (שם):

חוללם **ורוקקם** **וקוראה**. ככה יעשה לאיש (שם): **דמקרי גט חליצה**. המקרא את האשה צשעת חליצתה:

מודה רבא בלא אבה יבמי. דבעינן שלא יפסיק דאי מפסיק משמע דהאי לא ארישא קאי דלמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם צישראל לא כלומר לא מאן אלא אבה יבמי אבל בלא חפצתי לקחתה שהיא פתיחת קריאתו ליכא למימר הכי לא לעיל קאי ואי מפסיק לית לן צה: **ממאן עד יבמי**. ומפני שהגט אינו משורטט לא צבי למיכתב כוליה פסוק דקי"ל (גיטין דף י:) אין כותבין ד' מיצות בלא שרטוט: **משרטט**. גט חליצה וכתב לכולא פרשתא אקרינוה לדידה מאן יבמי וגו' וכן כולם וקיימא לן שלש מיצות של מקרא כותבין בלא שרטוט ד' אין כותבין צפ' קמא דגיטין (דף י:): **והא לא נתנו ליכתב**. פרשה צפני עצמה צמסכת גיטין צפרק הניזקין (דף ס.) דקתני אין כותבין מגילה למינוק להתלמד צה: **והלכתא כמר זוטרא**. דכותבין דלא דמי לכותב מגילה למינוק להתלמד צה דהתם אדעתא דפרשתא כתיב ליה דמיהוי כמגילה קטנה וקיס לן (שם) תורה חתומה ניתנה אבל האי ספירת צדים הוא ולאז צקדושתיה הוא הלכך הלכתא כמר זוטרא דצמקוס מצוה שרי: **וקלטסו הרוח**. לרוק והעבירו שלא צא לפני היצט: **איכא צפניו**. כיון שיצא מפיה היה צפניו: **להדי אפיה**. לנגד פניו שיראהו למול פניו קודם שיקלטסו הרוח: **סומא**. שומים: **גרגישתא**. ארוזיל"א. צמעצה האלדמה (מלכים א ו) מתרגמינן צגרגישתא דלרעא:

הדרן עלך מצות חליצה

אומרין לו כןך אלל שמותך ואל תכניס קטטה לתוך ציתך (סנהדרין סט:). והיא אומרת. מתלה מאן יבמי והוא אומר לה לא חפצתי ואחר כך מוליאת ואחר כך רוקקת ואחר כך קוראה ככה יעשה (שם).

שהא צו כדי לנאות כשיזלף מפיה, דבעינן לעיני הזקנים וירקה: ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל מצוה בדיינין ולא בתלמידים: תניא ^אא"ר יהודה ^בפעם אחת היינו יושבים לפני רבי טרפון ובאתה יבמה לחלוץ ואמר לנו ענו כולכם חלוץ הנעל חלוץ הנעל:

מסורת הש"ס

(א) סנהדרין מט:; (ב) שם ועיל קה:; (ג) סוכה נט: ע"ש; (ד) גירסת הערוך בערך סק אסוקי וכו' וכן מוספות צסוכה נח: ד"ה אמר רבא וכו' העתיקו סוגיא דהכא אסוקי מילתא לית לן צה וכן נכון להיות, (ה) לעיל קא:; (ו) [מוס' פי"ב], (ז) לעיל קא: קדושין י"ד.

תורה אור השלם

- ↑ ונקרא לו זקני עירו ודבריו אליו וצמד וגמור לא יפצתי לקחתה: דברים כה ח
- ↑ ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי: דברים כה ז
- ↑ ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחליצה נעלז מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו: דברים כה ט
- ↑ ונקרא שמו בישראל בית חלוץ וקצל: דברים כה י

גליון הש"ס

גמ' מתקוף לה מר בר רב אריי. גירסת הרי"ף והרא"ש מר בר רב אשי:

הגהות הב"ח

(א) גמ' רבא אמר (אסוקי מילתא וכו' לית לן צה) תא"מ וי"צ גירס' אלפסי ואשריי אסוקי מילתא היא ואסוקי מילתא לית לן צה: ואסוקי

הגהות הגר"א

[א] גמ' בלא אבה יבמי. י"צ וכו' וזלף דלמר ר"ז כל הלאז לבילה כו'. כ"ה גירסת רי"ף ורמב"ם (ועיי' רא"ש ורשב"א וי"א):

מוסף רש"י

עצה ההוגגת לו. שאס היה הוא וקן והוא ילדה. הוא ילד והיא זקונה.

הוא ילד והיא זקונה. והיא אומרת. מתלה מאן יבמי והוא אומר לה לא חפצתי ואחר כך מוליאת ואחר כך רוקקת ואחר כך קוראה ככה יעשה (שם).

רוק הנראה לדיינים.